

1500852-19.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... apurado, o denunciando promovia o tráfico ilícito de drogas na residência situada no local dos fatos, onde guardava as drogas destinadas ao consumo de terceiros. No dia dos fatos, quando o denunciando estava na prática delitiva, policiais civis, com base em notícia anônima dando conta de que ele praticava o tráfico de drogas em sua residência, diligenciaram-se até o local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

2ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500852-19.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500852-19.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2342614/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 21988696 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 143/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2342614 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DIAS VINHOTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

DANIEL DIAS VINHOTI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta de 12h30min, na Rua Ângelo Jorge, Vila São Bernardo, na cidade e comarca de Casa Branca, DANIEL DIAS VINHOTI, qualificado a fls. 07/09, guardava e ocultava, para o fim de entrega ao consumo de terceiros, 80 (oitenta) pedras de "crack", pesando cerca de 23,5g (vinte e três gramas e cinco decigramas), substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de

fls. 24, laudo de constatação provisória a fls. 25 e foto a fls. 30). Segundo foi apurado, o denunciando promovia o tráfico ilícito de drogas na residência situada no local dos fatos, onde guardava as drogas destinadas ao consumo de terceiros. No dia dos fatos, quando o denunciando estava na prática delitiva, policiais civis, com base em notícia anônima dando conta de que ele praticava o tráfico de drogas em sua residência, diligenciaram-se até o local, mas DANIEL, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, correndo por uma mata existente nas proximidades, abandonando na casa um pote contendo 80 porções de crack, todas embaladas individualmente em papel alumínio e prontas a comercialização. Em seguida, os agentes da lei diligenciaram no local, mas não conseguiram localizar DANIEL. Então, montaram uma vigilância velada e, após cerca de meia hora, o denunciando retornou a sua residência, momento em que foi abordado e preso em flagrante. As circunstâncias narradas, notadamente a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (crack), forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, não levam à ideiação outra senão a de que se destinavam efetivamente ao hediondo crime de tráfico de entorpecentes.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante do autuado foi convertida em prisão preventiva (fls. 39/40).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 57/59).

O réu foi devidamente citado (fls. 89) e ofereceu defesa prévia (fls. 99/103).

Realizada por videoconferência através do aplicativo Teams, nos termos do Provimento CSM nº 2.549/2020 e dos Comunicados CG Nº 264/2020 e 284/2020, na audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma testemunha de acusação e interrogado o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, as partes manifestaram-se por meio de alegações finais orais, oportunidade em que a ilustre Promotora de Justiça postulou pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia, com a conseqüente condenação do acusado.

A douta Defesa, por sua vez, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e pelo afastamento da agravante da reincidência. Por fim, requereu a consideração da confissão, do arrependimento e das circunstâncias sociais do acusado na dosimetria da pena.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Observo que não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual a prolação de uma decisão de cunho material mostra-se inarredável.

A pretensão deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/21), do boletim de ocorrência (fls. 22/23), do auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 24), do auto de constatação preliminar (fls. 25), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75) e do relatório final (fls. 49/50), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria e a tipicidade da conduta imputada ao acusado também são certas e seguras, pois os depoimentos das testemunhas confirmam os delitos conforme descritos na denúncia.

A testemunha Welther Vaz Martins, policial civil, em Juízo declarou que no dia dos fatos aportou uma denúncia na delegacia de polícia civil dando conta que Daniel, egresso do sistema prisional onde cumpria pena por delito de tráfico de drogas, teria reativado uma biqueira conhecida como "favelinha"; diante dessas denúncias, a equipe policial deslocou até o local indicado e no momento em que os guardas desembarcavam do veículo, o acusado percebeu a presença policial, correu, pulou a cerca, entrou no mato, mas deixou cair no solo um pote contendo oitenta porções de crack embaladas individualmente; a equipe policial permaneceu no local e aguardou o retorno do acusado; pouco tempo depois, cerca de trinta/quarenta minutos, Daniel retornou ao local e foi abordado; a companheira do acusado foi ouvida e revelou aos guardas que Daniel realmente estava traficando no local; durante o tempo que estiveram no local, os guardas não abordaram nenhum usuário de drogas no local e não realizaram filmagens.

As declarações do policial civil César Augusto Seridonio prestadas na fase de

inquérito foram no mesmo sentido (fls. 02).

Em solo policial, o acusado Daniel Dias Vinhoti reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 05). Em juízo, declarou que tem vinte e sete anos de idade; tem uma filha menor de idade que está aos cuidados de sua ex- companheira, Sr<sup>a</sup>. Gabriela Gonçalves; o relacionamento foi rompido há cerca de um mês; fazia bicos com ferro velho e roça; tinha acabado de sair do presídio e estava com dificuldades de arrumar um emprego; não concluiu os estudos; já foi preso e processado anteriormente por tráfico de drogas; com relação aos fatos, confessou o crime; estava vendendo crack; fugiu dos guardas e deixou cair o pote contendo oitenta porções de crack; explicou que decidiu vender drogas em razão de sua situação naquela época, estava desempregado; está arrependido; relatou que não queria que sua filha passasse por privações; não teve oportunidade de estudar. Observa-se que os depoimentos das testemunhas de acusação, tanto aqueles prestados em Juízo quanto os de solo policial, foram uníssonos e coesos, descreveram os fatos com clareza, relatando inclusive como o procedimento policial foi realizado e demonstrando categoricamente que as drogas encontradas destinavam-se ao tráfico. Destaco que não há nos autos qualquer indício ou suspeita de que os policiais civis tivessem algum motivo para ardilosamente incriminar o réu, razão pela qual seus depoimentos merecem total credibilidade.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, confira-se:

“É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade”. (Apelação nº 0000050-46.2018.8.26.0535 – 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Luis Antônio Cardoso – julgado em 05/12/2019).

“Não há porque questionar o depoimento dos policiais, até porque, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos (...)”. Apelação nº 1500277-19.2019.8.26.0537 –12ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. João Morenghi – julgado em 27/11/2019).

E também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”. (HC nº 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª turma, j. em 12.04.2011).

"... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 04 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTES STJ. (...) 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame ..." (grifei) (HC nº 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre os fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato de ofício, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado.

Daniel confessou o crime e justificou sua conduta alegando que havia deixado o sistema prisional há pouco tempo e estava passando por dificuldades financeiras. No entanto, a justificativa de não ter recursos para sustento próprio ou de seus filhos não pode excluir a figura criminosa, pois tinha a possibilidade de obtê-los de forma lícita ou por outros meios.

Nesse passo, em que pese a fatídica situação econômica e social do acusado, não há que se falar em estado de necessidade, pois ausentes elementos indicativos de que a prática criminosa era a única alternativa que ele detinha para prover o sustento próprio ou de terceiros. Em outras palavras, o acusado não agiu para salvar de perigo atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Já decidiu o TJSP que "dificuldades financeira, desemprego, situação de penúria, não caracterizam o estado de necessidade. Para que a excludente seja acolhida mister se torna que o agente não tenha outro meio a seu alcance, senão lesando interesse de outrem. É necessário, pois, que a ação seja inevitável" (RT 559/358).

E ainda:

"No caso em tela o agente não se encontrava diante de perigo atual e tampouco inevitável. A alegação de que passava por necessidade econômica jamais pôde se configurar na discriminante pretendida pela defesa, até porque o réu não trouxe qualquer informação concreta a respeito, limitando-se a mencionar genericamente que esta foi a causa do crime, bem como que se encontrava desempregado. Logo, não é possível vislumbrar a situação de perigo que permitisse ao acusado conduta lesiva a bem ou interesse de outrem, tal como o fez, ao furtar o bem pertencente à vítima." (Apelação nº. 0001749-10.2016.8.26.0352 - Comarca: Miguelópolis - Órgão Julgador: Sexta Câmara de Direito Criminal- Relator Lauro Mens de Mello, julgado em 14 fev. de 2019).

"Não há falar-se em furto famélico. Isso porque, para a incidência da excludente de ilicitude concernente ao estado de necessidade, deve ser comprovada, de forma inequívoca, a existência de perigo concreto e atual, não provocado pela própria vontade ou que não pudesse evitar, como exigido pelo art. 24, do Código Penal. No duro, não há nos autos qualquer prova que justifique a necessidade extrema da ré. Como explicitado no escólio de Guilherme de Souza Nucci, "in verbis": "O art. 24 do Código Penal estabelece ser possível o perecimento de um direito (patrimônio) para salvaguardar outro de maior valor (vida, integridade física ou saúde humana), desde que o sacrifício seja indispensável e inevitável. Atualmente, não é qualquer situação que pode configurar o furto famélico, tendo em vista o estado de pobreza que prevalece em muitas regiões do País. Fosse ele admitido sempre e jamais se teria proteção segura ao patrimônio. Portanto, reserva-se tal hipótese a casos excepcionais, como, por exemplo, a mãe que, tendo o filho pequeno adoentado, subtrai um litro de leite ou um remédio, visto não ter condições materiais para adquirir o bem desejado e imprescindível para o momento. (Código Penal Comentado,

14ª edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2014)". (Voto n. 7.057 - Apelação n. 0009822-30.2011.8.26.0292 13 TJ/SP 29/08/2019 Rel. Airton Vieira).

Consigno que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ocultar, prescinde de prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou comprovada nos autos. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. (...)" (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014, DJe 13/06/2014).

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câ., j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

"Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na necessidade da prática de atos de mercancia para a sua configuração". (Apelação criminal nº 0029926-02.2018.8.26.0050 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator Des. Sérgio Coelho, julgado em 28/11/2019).

Ademais, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil das drogas apreendidas, ou seja, as denúncias prévias recebidas pelos guardas, a maneira com que houve a abordagem, a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes - divididos em porções individuais, a confissão do réu em Juízo, os detalhes contidos nos autos pelos depoimentos, tanto na esfera policial quanto em Juízo, corroboram a versão apresentada pelos policiais civis. Assim, suficiente a prova testemunhal, aliada à materialidade delitiva, para o reconhecimento da autoria do crime de tráfico de drogas por conta do agente como indicado na denúncia.

Em suma, o réu não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar suas teses defensivas. A conduta por ele perpetrada subsuma-se perfeitamente ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. De fato resta evidente a prática do crime de tráfico de drogas praticada pelo acusado, de forma que a condenação é medida que se impõe.

Analisadas as condutas, passo a dosar à reprimenda.

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que não há que o que se considerar em desfavor do réu. Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a quantidade e natureza da droga não será considerada nesta primeira fase, pois servirá como fundamento para afastamento do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição

de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Em observância ao princípio da proporcionalidade, deixo de considerar a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas como Maus antecedentes (fls. 32 - processo nº 0001639-98.2016.8.26.0129), vez que o crime de porte de drogas para consumo próprio não é punido com pena privativa de liberdade e, portanto, não deve repercutir negativamente na dosimetria. Nessa linha:

Apelação. Ameaça no âmbito de violência doméstica. Pleito objetivando a mitigação da pena. Viabilidade. Reprimenda majorada pelos antecedentes e reincidência decorrentes de condenações definitivas por porte de drogas para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei 11.340/06) que, nos moldes do hodierno entendimento do STJ, não podem ser sopesadas para tal fim. Afastamento que se impõe, fixando-se a penabase no patamar mínimo legal e, na segunda etapa, assim mantida ante a compensação entre a agravante do art. 61, II, alínea 'f', do Código Penal, e a atenuante da confissão espontânea, torno-a definitiva em 1 mês de detenção. Regime aberto que se mostra viável. Contudo, o pagamento das custas processuais é obrigação decorrente da Lei nº 11.608/03. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1510618-71.2019.8.26.0451; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2021; Data de Registro: 18/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o prévio apenamento do agente pela conduta de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) não constitui causa geradora de reincidência e adequado, também, afastar a sua incidência como fundamento para negativar os antecedentes do réu. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 480.011/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, presente a agravante da reincidência específica (fls. 31 - processo número 0000425-41.2017.8.26.0613). Presente, da mesma forma, a atenuante da confissão espontânea. Ainda que a reincidência seja específica, ambas compensam-se integralmente, consoante jurisprudência do C. STJ (nesse sentido: HC 365.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 23/11/2017, AgRg no AREsp 2021593/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022 e AgRg no AREsp 2016921/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022). Assim, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou de diminuição, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalto que o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em razão da reincidência específica.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei

11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. A pena privativa de liberdade será cumprida pelo acusado em regime inicial fechado, diante do montante da respectiva pena privativa de liberdade e da reincidência do acusado.

Pelo montante da pena aplicada e pela reincidência não é possível a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). Pelas mesmas razões, incabível a aplicação do sursis (artigo 77 do Código Penal).

Diante de todo o exposto, Julgo Procedente o pedido da ação penal para o fim de condenar DANIEL DIAS VINHOTI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Não poderá o condenado recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Tendo em vista que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade das substâncias, tampouco acerca da regularidade dos laudos toxicológicos, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias de cada substância para eventual contraprova (art.58, §1º c/c art.32, § 1º da Lei nº 11.343/06).

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (3) intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa (art. 50, caput do CP) e (4) arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

P.I.C.

Casa Branca, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA